

1521809-35.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... elevado de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, motivo que subsidiou a abordagem in casu. Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRADO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. BUSCA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1521809-35.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521809-35.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2246804/2021 - 06º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 20165583 - 06º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2246804 - 06º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ISRAEL TEIXEIRA PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

ISRAEL TEIXEIRA PEREIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 c.c artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, porque, no dia 31 de julho de 2021, por volta das 10h, na Alameda Dino Bueno, 10, Santa Cecília, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 01 tijolo e 03 porções de maconha, totalizando 314,1g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Auto de prisão em flagrante à fl. 04; termo de depoimento às fls. 05/06; termo de

interrogatório à fl. 07; boletim de ocorrência às fls. 13/16; auto de exibição e apreensão à fl. 18; laudo de constatação às fls. 21/23; laudo toxicológico às fls. 92/94.

O réu foi regularmente citado à fl. 124 e apresentou defesa prévia às fls. 129/130, sendo recebida a denúncia no dia 22 de novembro de 2021 (fl. 135).

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fl. 18), restando positiva a identificação como maconha, nos termos de constatação provisória (fls. 21/23) e do exame toxicológico (fls. 92/94).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou inconteste.

Vejamos.

O réu foi preso em flagrante por guardas municipais, na região conhecida como "cracolândia", na posse de um tijolo de maconha e outras três porções da mesma substância.

Segundo apurado, na data dos fatos, os guardas civis Thiago e Lilian encontravam-se em patrulhamento ostensivo e preventivo na "cracolândia", durante a limpeza do local, momento em que organizam a movimentação do fluxo de usuários de drogas.

Nesta atividade, fazem o que denominam de "triagem" para retirar instrumentos que possam ser utilizados pelos indivíduos como armas, momento em que o réu demonstrou algum nervosismo e começou a correr.

Fizeram sua abordagem e encontraram as drogas na sua posse. Questionado, ele confirmou que tentava adentrar com as substâncias no fluxo de usuários para entrega a terceiros.

Não o conheciam antes dos fatos (foram questionados a respeito). Neste contexto, não há que se apontar quaisquer ilegalidades na conduta dos guardas civis municipais. O réu transitava pela região da "cracolândia", em local de grande fluxo de usuários e traficantes e alta incidência de crimes, não apenas àqueles ligados a entorpecentes.

Dessa forma, perfeitamente legítima a suspeita que recaiu sobre o acusado. Trata-se de um contingente elevado de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, motivo que subsidiou a abordagem in casu. Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. BUSCA PESSOAL EFETUADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe de 20/02/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 27.03.2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra Carmem Lúcia, DJe de 03/06/2020; HC 169174AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 11.11.2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 17/09/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/06/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro Félix Fischer, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 03/04/2018. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, inexistente óbice à realização da prisão em flagrante por guardas municipais, por força do disposto contido no art.

301 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. 3. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria transportando droga em seu veículo. No caso, ao receberem a notícia de que o paciente fazia o transporte de drogas em seu veículo, os guardas municipais primeiro identificaram o referido automóvel e fizeram sinal de parada, o réu se negou a parar e tentou fugir, gerando a suspeita da prática de crime, o que justificou a abordagem. Na sequência, ao finalmente parar o carro, o réu saiu dizendo "ladrão", "perdi". Além disso, o veículo possuía cheiro de entorpecente. Tudo isso, motivou a busca veicular, a apreensão do entorpecente e a prisão em flagrante. 4. Agravo Regimental improvido. (AgRg no HC 635.303/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) Em juízo, o acusado confessou a traficância. Declarou-se usuário de crack e morador de rua. Estava devendo para traficantes e aceitou levar as substâncias para o fluxo de frequentadores do local, para pagar sua dívida. Neste azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, aplico a pena base 1/5 acima do mínimo legal porque portador de maus antecedentes decorrentes de duas condenações definitivas, nos processos nº 5435614/08 e 8979751/11.

Na segunda fase, atestada a dupla reincidência, aumento a pena em 1/5 (processos 267782/09, 116410718). Todavia, o réu foi confesso, razão pela qual aplico o redutor em 1/6, salientando que não houve compensação integral porque a reincidência é dupla.

Ainda nesta fase, aplico no patamar de 1/3 a atenuante genérica, prevista no art. 66 do Código Penal, entendendo que a vulnerabilidade do agente justifica a presente redução. Em que pese o cometimento do tráfico pelo réu, suas condições pessoais não podem ser ignoradas. Trata-se de acusado usuário contumaz de entorpecentes, morador de área livre, frequentador da região paulistana conhecida como "cracolândia" e servia de "mula", ao verdadeiro proprietário das drogas (fotografia de ISRAEL tirada na data do flagrante à fl. 28). Em troca de mísera quantia em dinheiro ou mediante permuta com entorpecentes destinados ao seu próprio consumo, essas pessoas são utilizadas ardilosamente pelos traficantes para introduzir as substâncias tóxicas no interior do fluxo de usuários que frequentam a região. O entorno do local é fiscalizado pela Polícia Militar e Guarda Municipal, de modo que os "mulas" aceitam e assumem o risco de eventual flagrante, diante de sua fragilidade e vulnerabilidade. Entendo, assim, justificável aplicar a atenuante em casos dessa natureza, quando há evidências, como no caso em tela, de que o réu, por causas transitórias ou permanentes, se encontrava em estado de risco ou de marginalização. Afasto a agravante da calamidade pública por entender que não está vinculada à conduta imputada ao réu.

Na terceira fase, o réu não faz jus à aplicação do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, por se tratar de reincidente.

Considerando a reincidência, a natureza do crime e o montante da pena aplicada, o regime inicial somente pode ser o fechado.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ISRAEL TEIXEIRA PEREIRA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, no patamar mínimo.

Quanto à prisão para apelar, o réu deverá permanecer preso por força da decisão condenatória prolatada. Ressalte-se que, quando da prolação da sentença, havendo concorrência, ainda, dos requisitos necessários à custódia cautelar, é de ser mantida a prisão do condenado. Se a custódia prévia é possível até mesmo antes da sentença, quanto mais o será diante de uma decisão de primeira instância, desde que

presentes os requisitos para a prisão preventiva (artigo 312, do CPP). Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2022.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA